

1501902-45.2020.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... associados para a prática do tráfico de drogas, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 05 porções de maconha (54,5g), mais 15 porções da mesma droga (184,4g).

Em plantão, concedida liberdade provisória a ambos os indiciados (fls. 85/87).

Prisão preventiva do acusado Julio Cesar requerida pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia e decretada por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501902-45.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501902-45.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE ANDRADE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. JULIO CESAR ARAUJO DE ANDREADE e TIFFANY CARDOSO ALVES DE SOUZA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, "caput", e 35, da Lei nº 11.343/06, porque, em 28.10.2020, por volta das 16h00, na Avenida São Paulo, nº 641, Jardim Santa Tereza, Rio Grande da Serra, previamente associados para a prática do tráfico de drogas, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 05 porções de maconha (54,5g), mais 15 porções da mesma droga (184,4g). Em plantão, concedida liberdade provisória a ambos os indiciados (fls. 85/87). Prisão preventiva do acusado Julio Cesar requerida pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia e decretada por este juízo (fls. 238/239). Notificados, os acusados apresentaram defesa (fls. 267/274 e 282). Denúncia recebida em 24.06.2022 (fl. 318) Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogados os acusados. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição dos acusados, com o que concordaram as Defesas. É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido procede em parte.

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 06/09), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar (fls. 12/16), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha (fls. 214/216) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais civis Valério Teodoro e Nilton Martins de Oliveira disseram que, em operação de combate ao tráfico, receberam informação de que dois imóveis em Rio Grande da Serra estariam sendo utilizados como ponto de depósito de drogas.

Diligenciaram em um deles e, após campana, avistaram o acusado Julio Cesar sair com uma blusa embaixo do braço. Observaram-no e, pouco metros adiante, ele parou e se sentou na calçada com um cigarro de maconha em mão, momento em que foi abordado.

Com ele, localizaram algumas porções de maconha. Em conversas informais, ele teria confessado o tráfico. Retornando ao imóvel, onde estava a acusada Tiffany, companheira de Julio Cesar, e autorizados por ele a entrar, localizaram mais porções de maconha no interior de uma geladeira, além de material de preparação da droga, como duas balanças de precisão e plástico-filme, e anotações típicas de tráfico. Ato contínuo, foram até o segundo imóvel, onde efetuaram a prisão de dois outros indivíduos, também por tráfico, os quais, em conversas informais, disseram nada ter a ver com os ora acusados.

Francisca Andreia Costa Melo, testemunha da acusada Tiffany, disse que é vizinha do acusado Julio, mas não presenciou os fatos. Relata apenas que estava em casa quando os policiais pediram para pular o muro da sua casa a fim de ingressar na casa dele. Não viu Julio, nem com os policiais e nem na viatura.

Interrogado, Julio Cesar negou as acusações de tráfico e associação para o tráfico. Disse que trazia consigo apenas uma porção de maconha, que estava guardada em sua carteira, mais R\$ 190,00, que iria usar no dia para andar de jet-ski. Estava na rua quando foi abordado. Em seguida, os policiais tentaram ingressar em sua casa, sem autorização, mas não conseguiram. Tentaram, inclusive, arrombar o portão da sua casa, sem sucesso. Pularam, então, o muro. Não viu mais nada, nem autorizou a entrada na residência. Tinha 20 porções de maconha na geladeira. Tiffany consumia maconha com ele, mas nada tem a ver com a droga.

Tiffany, na mesma linha, negou as acusações de tráfico e associação para o tráfico. Disse que a droga apreendida era de uso do corréu, seu namorado. Estava em casa, quando ouviu vozes chamando pelo irmão de Julio. Quando foi ver, os policiais já estavam entrando. A porta da casa estava aberta. Em seguida, localizaram as porções de maconha na geladeira.

À luz da prova produzida, o caso é de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Isso porque, embora localizada droga com o acusado Julio Cesar e na residência dele, em que estava aparentemente residindo a acusada Tiffany, a finalidade de traficância não restou comprovada nos autos e, tanto menos, a associação para o tráfico.

A quantidade de droga, a forma como estava acondicionada e as circunstâncias da prisão autorizam conclusão no sentido de que as porções de maconha se destinavam, todas, ao consumo dos acusados, fato, inclusive, confessado hoje em juízo por Julio Cesar, que, indagado especificamente em seu interrogatório, disse que a droga era sua, para consumo pessoal com Tiffany.

A prova, portanto, é certa, segura e não deixa dúvidas de que eles cometeram o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda.

Em vista da FA dos acusados, primários, adequada na espécie a imposição da pena de advertência (art. 28, I).

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para desclassificar a conduta imputada aos acusados para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, impondo a JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE e TIFFANY CARDOSO ALVES DE SOUZA, primários, a pena de advertência, já aplicada em juízo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA